

경 고 사 항

1. 제 목 : 신규 채용자 성범죄 및 신원조회 부적정
2. 관계기관 : ★★보훈병원
3. 내 용 : ★★보훈병원에서는 의료기관으로 진료, 간호 등에 대한 서비스를 제공하고 신규 사업 및 결원 발생 시 신규 채용을 하고 있습니다.

가. 의료인 성범죄 조회 부적정

「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조제1항에 따르면 법원은 아동·청소년대상 성범죄 또는 성인대상 성범죄(이하 “성범죄”라 한다)로 형 또는 치료감호를 선고하는 경우에는 그 형 집행을 종료하거나 집행이 유예·면제된 날부터 일정기간 동안 유치원, 학교, 어린이집, 의료기관 등의 시설 또는 사업장에 취업할 수 없도록 하는 명령을 성범죄 사건의 판결과 동시에 선고하여야 하고 의료기관의 경우 「의료법」 제2조에 따른 의료인으로 한정한다고 정하고 있으며, 「의료법」 제2조에서는 “의료인”이란 보건복지부장관의 면허를 받은 의사·치과의사·한의사·조산사 및 간호사라고 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제5항에 따르면 아동·청소년 관련기관 등의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 자 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 자(이하 “취업자 등”이라 한다)에 대하여 성범죄의 경력을 확인하여야 하며, 이 경우 본인의 동의를 받아 관계 기관의 장에게 성범죄의 경력조회를 요청하여야 한다. 다만, 취업자 등이 성범죄 경력 조회 회신서를 아동·청소년 관련기관 등의 장에게 직접 제출한 경우에는 성범죄 경력 조회를 한 것으로 본다고 정하고 있습니다.

그리고, 같은 법 제67조제3항에 따르면 아동·청소년 관련기관 등의 장이 제56조 제5항을 위반하여 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공인 사람 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람에 대하여 성범죄의 경력을 확인하지 아니하는 경우에는 500만원 이하의 과태료를 부과한다고 정하고 있습니다.

따라서, ★★보훈병원에서는 신규 채용예정인 의사, 치과의사, 한의사, 조산사 및 간호사에 대하여 합격자 발표 후 서류등록 시 동의서를 받고 즉시 성범죄 경력을 확인하거나, 본인에게 성범죄 경력 조회 회신서를 직접 제출받아야 합니다.

그런데, 2017.01.01.이후 채용한 의료인에 대한 성범죄 경력 조회여부를 확인한 결과, [붙임 1]과 같이 2017.01.01.입사자에 대하여 389일이 지난 2018.01.25.에 성범죄 경력 확인을 하는 등 121명에 대하여 평균 187일이 지나서 성범죄 경력 확인한 사실이 있습니다.

나. 신규 채용자 신원조회 부적정

공단 「인사규정」 제17조 및 제18조에 따르면 파산선고를 받은자로서 복권되지 아니한 사람, 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정 된 후 5년을 경과하지 아니한 사람 등은 임용될 수 없고, 신규 채용자에 대하여는 지체 없이 신원조회를 실시하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, ★★보훈병원에서는 신규 채용예정자에 대하여 신원진술서를 제출받고 지체 없이 신원조회를 실시하여 임용 결격사유에 해당하는 사람은 채용하지 아니하여야 합니다.

그런데, 2017.01.01.이후 채용한 정규직(무기계약직 포함) 89명에 대한 신원조회 여부를 확인한 결과, [붙임 2] 신원조회 확인내역과 같이 67명에 대하여 현재까지 신원조회를 실시하지 않았고, 실시한 22명도 평균 41일이 지나서 확인한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ★★보훈병원장은

- “가”항과 관련하여 성범죄 경력으로 의료기관에 취업할 수 없는 의료인이 채용되지 않도록 지체 없이 성범죄 경력조회를 실시하기 바라며,(권고)
- “나”항과 관련하여 공단 인사규정에 정하고 있는 결격사유자가 임용되는 일이 없도록 지체 없이 신원조회를 실시하기 바랍니다.(권고)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.
(경고)

[붙임 1] 성범죄 경력 확인내역

순번	이름	직종	최초 입사일	경력 확인일	경과일수	비고
1	김○○	간호직	2017.01.01	2018.01.25	389	
2	김○○	간호직	2017.01.01	2018.01.25	389	
3	김○○	간호직	2017.01.01	2018.01.25	389	
4	이○○	간호직	2017.01.01	2018.01.25	389	
5	한○○	간호직	2017.01.16	2018.01.25	374	
6	이○○	간호직	2017.02.01	2018.01.25	358	
7	성○○	간호직	2017.02.01	2018.01.25	358	
8	권○○	간호직	2017.02.01	2018.01.25	358	
9	조○○	간호직	2017.02.15	2018.01.25	344	
10	박○○	레지던트	2017.03.01	2018.01.25	330	
11	봉○○	레지던트	2017.03.01	2018.01.25	330	
12	김○○	레지던트	2017.03.01	2018.01.25	330	
13	서○○	레지던트	2017.03.01	2018.01.25	330	
14	이○○	레지던트	2017.03.01	2018.01.25	330	
15	조○○	레지던트	2017.03.01	2018.01.25	330	
16	서○○	인턴	2017.03.01	2018.01.25	330	
17	유○○	인턴	2017.03.01	2018.01.25	330	
18	이○○	인턴	2017.03.01	2018.01.25	330	
19	정○○	인턴	2017.03.01	2018.01.25	330	
20	조○○	인턴	2017.03.01	2018.01.25	330	
21	황○○	인턴	2017.03.01	2018.01.25	330	
22	박○○	간호직	2017.03.01	2018.01.25	330	
23	성○○	간호직	2017.03.01	2018.01.25	330	
24	박○○	간호직	2017.03.01	2018.01.25	330	
25	박○○	간호직	2017.03.01	2018.01.25	330	
26	김○○	간호직	2017.03.01	2018.01.25	330	
27	최○○	전문의	2017.03.13	2018.01.25	318	
28	김○○	간호직	2017.04.01	2018.01.25	299	
29	정○○	간호직	2017.04.01	2018.01.25	299	
30	왕○○	전문의	2017.04.01	2018.01.25	299	

순번	이름	직종	최초 입사일	경력 확인일	경과일수	비고
31	최○○	일반의	2017.04.01	2018.01.25	299	
32	김○○	전문의	2017.04.10	2018.01.25	290	
33	김○○	간호직	2017.05.01	2018.01.25	269	
34	이○○	간호직	2017.05.01	2018.01.25	269	
35	선○○	전문의	2017.06.01	2018.01.25	238	
36	박○○	전문의	2017.06.01	2018.01.25	238	
37	배○○	간호직	2017.06.01	2018.01.25	238	
38	최○○	간호직	2017.06.01	2018.01.25	238	
39	구○○	간호직	2017.07.01	2018.01.25	208	
40	이○○	간호직	2017.07.01	2018.01.25	208	
41	양○○	간호직	2017.07.01	2018.01.25	208	
42	정○○	간호직	2017.07.01	2018.01.25	208	
43	김○○	간호직	2017.07.14	2018.01.25	195	
44	박○○	전문의	2017.07.24	2018.01.25	185	
45	정○○	간호직	2017.08.01	2018.01.25	177	
46	김○○	간호직	2017.09.01	2018.01.25	146	
47	문○○	간호직	2017.09.01	2018.01.25	146	
48	김○○	간호직	2017.09.01	2018.01.25	146	
49	이○○	전문의	2017.09.01	2018.01.25	146	
50	오○○	전문의	2017.09.01	2018.01.25	146	
51	이○○	간호직	2017.09.11	2018.01.25	136	
52	정○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	
53	강○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	
54	강○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	
55	최○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	
56	여○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	
57	홍○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	
58	박○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	
59	하○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	
60	공○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	

순번	이름	직종	최초 입사일	경력 확인일	경과일수	비고
61	유○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	
62	조○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	
63	김○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	
64	유○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	
65	최○○	간호직	2017.10.10	2018.01.25	107	
66	최○○	간호직	2017.10.16	2018.01.25	101	
67	박○○	일반의	2017.11.01	2018.01.25	85	
68	홍○○	간호직	2017.11.01	2018.01.25	85	
69	박○○	간호직	2017.11.01	2018.01.25	85	
70	이○○	간호직	2017.11.01	2018.01.25	85	
71	유○○	간호직	2017.11.16	2018.01.25	70	
72	마○○	간호직	2017.12.01	2018.01.25	55	
73	김○○	간호직	2017.12.01	2018.01.25	55	
74	심○○	간호직	2017.12.01	2018.01.25	55	
75	김○○	간호직	2017.12.08	2018.01.25	48	
76	김○○	간호직	2017.12.26	2018.01.25	30	
77	박○○	간호직	2017.12.28	2018.01.25	28	
78	정○○	간호직	2017.12.28	2018.01.25	28	
79	제○○	간호직	2017.12.28	2018.01.25	28	
80	김○○	전문의	2018.01.01	2018.01.25	24	
81	서○○	일반의	2018.01.01	2018.01.25	24	
82	이○○	일반의	2018.01.01	2018.01.25	24	
83	김○○	간호직	2018.02.01	2018.08.17	197	
84	진○○	간호직	2018.02.01	2018.08.17	197	
85	김○○	간호직	2018.02.01	2018.08.17	197	
86	이○○	간호직	2018.02.01	2018.08.17	197	
87	이○○	간호직	2018.02.01	2018.08.17	197	
88	원○○	간호직	2018.03.01	2018.08.17	169	
89	오○○	간호직	2018.03.01	2018.08.17	169	
90	김○○	간호직	2018.03.01	2018.08.17	169	

순번	이름	직종	최초 입사일	경력 확인일	경과일수	비고
91	김○○	간호직	2018.03.01	2018.08.17	169	
92	박○○	간호직	2018.03.01	2018.08.17	169	
93	김○○	간호직	2018.03.01	2018.08.17	169	
94	김○○	간호직	2018.03.01	2018.08.17	169	
95	이○○	간호직	2018.03.01	2018.08.17	169	
96	오○○	인턴	2018.03.01	2018.08.17	169	
97	이○○	인턴	2018.03.01	2018.08.17	169	
98	민○○	레지던트	2018.03.01	2018.08.17	169	
99	최○○	레지던트	2018.03.01	2018.08.17	169	
100	김○○	인턴	2018.03.01	2018.08.17	169	
101	김○○	인턴	2018.03.01	2018.08.17	169	
102	이○○	전문의	2018.03.01	2018.08.17	169	
103	최○○	전문의	2018.03.01	2018.08.17	169	
104	권○○	간호직	2018.03.15	2018.08.17	155	
105	조○○	간호직	2018.03.15	2018.08.17	155	
106	심○○	간호직	2018.03.21	2018.08.17	149	
107	김○○	간호직	2018.04.01	2018.08.17	138	
108	박○○	간호직	2018.04.01	2018.08.17	138	
109	서○○	간호직	2018.04.01	2018.08.17	138	
110	김○○	간호직	2018.04.01	2018.08.17	138	
111	김○○	간호직	2018.04.09	2018.08.17	130	
112	임○○	인턴	2018.05.01	2018.08.17	108	
113	이○○	인턴	2018.05.01	2018.08.17	108	
114	김○○	간호직	2018.05.01	2018.08.17	108	
115	서○○	간호직	2018.05.01	2018.08.17	108	
116	배○○	전문의	2018.05.01	2018.08.17	108	
117	양○○	간호직	2018.06.01	2018.08.17	77	
118	안○○	간호직	2018.06.01	2018.08.17	77	
119	이○○	간호직	2018.06.01	2018.08.17	77	
120	이○○	전문의	2018.06.18	2018.08.17	60	
121	이○○	간호직	2018.06.18	2018.08.17	60	

[붙임 2] 신원조회 확인내역

순번	이름	직종	최초 입사일	경력 확인일	경과일수	비고
1	이○○	약무직	2017.03.01	-	-	미확인
2	하○○	약무직	2017.03.01	-	-	미확인
3	박○○	레지던트	2017.03.01	-	-	미확인
4	봉○○	레지던트	2017.03.01	-	-	미확인
5	김○○	레지던트	2017.03.01	-	-	미확인
6	서○○	레지던트	2017.03.01	-	-	미확인
7	이○○	레지던트	2017.03.01	-	-	미확인
8	조○○	레지던트	2017.03.01	-	-	미확인
9	서○○	인턴	2017.03.01	-	-	미확인
10	유○○	인턴	2017.03.01	-	-	미확인
11	이○○	인턴	2017.03.01	-	-	미확인
12	정○○	인턴	2017.03.01	-	-	미확인
13	조○○	인턴	2017.03.01	-	-	미확인
14	황○○	인턴	2017.03.01	-	-	미확인
15	오○○	약무직	2017.04.01	-	-	미확인
16	윤○○	약무직	2017.04.01	-	-	미확인
17	이○○	기능직	2017.09.01	-	-	미확인
18	김○○	간호조무사	2017.09.01	-	-	미확인
19	윤○○	간호조무사	2017.09.01	-	-	미확인
20	정○○	간호조무사	2017.09.01	-	-	미확인
21	선○○	보건직	2017.10.10	-	-	미확인
22	전○○	간호조무사	2017.10.20	-	-	미확인
23	박○○	간호직	2017.12.28	-	-	미확인
24	정○○	간호직	2017.12.28	-	-	미확인
25	제○○	간호직	2017.12.28	-	-	미확인
26	김○○	간호조무사	2018.01.01	-	-	미확인
27	박○○	간호조무사	2018.01.01	-	-	미확인
28	박○○	간호조무사	2018.01.01	-	-	미확인
29	백○○	간호조무사	2018.01.01	-	-	미확인
30	정○○	간호조무사	2018.01.01	-	-	미확인

순번	이름	직종	최초 입사일	경력 확인일	경과일수	비고
31	구○○	기능직	2018.01.01	-	-	미확인
32	김○○	기능직	2018.01.01	-	-	미확인
33	서○○	기능직	2018.01.01	-	-	미확인
34	조○○	기능직	2018.01.01	-	-	미확인
35	박○○	간호조무사	2018.01.15	-	-	미확인
36	이○○	기능직	2018.02.20	-	-	미확인
37	박○○	기능직	2018.02.26	-	-	미확인
38	오○○	인턴	2018.03.01	-	-	미확인
39	이○○	인턴	2018.03.01	-	-	미확인
40	민○○	레지던트	2018.03.01	-	-	미확인
41	최○○	레지던트	2018.03.01	-	-	미확인
42	김○○	인턴	2018.03.01	-	-	미확인
43	김○○	인턴	2018.03.01	-	-	미확인
44	민○○	고객지원	2018.03.01	-	-	미확인
45	박○○	약무직	2018.03.12	-	-	미확인
46	이○○	위생경비	2018.03.16	-	-	미확인
47	윤○○	간호조무사	2018.03.19	-	-	미확인
48	김○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
49	김○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
50	문○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
51	최○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
52	남○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
53	이○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
54	온○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
55	김○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
56	박○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
57	김○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
58	박○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
59	한○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
60	유○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	

순번	이름	직종	최초 입사일	경력 확인일	경과일수	비고
61	조○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
62	진○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
63	양○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
64	서○○	고객지원	2018.04.01	2018.05.18	47	
65	김○○	기능직	2018.04.01	2018.05.18	47	
66	임○○	인턴	2018.05.01	2018.05.18	17	
67	이○○	인턴	2018.05.01	2018.05.18	17	
68	신○○	위생경비	2018.05.01	2018.05.18	17	
69	김○○	기능직	2018.05.01	2018.05.18	17	
70	강○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
71	구○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
72	권○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
73	김○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
74	박○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
75	박○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
76	변○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
77	신○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
78	윤○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
79	이○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
80	이○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
81	이○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
82	장○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
83	장○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
84	최○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
85	최○○	위생경비	2018.06.01	-	-	미확인
86	김○○	위생경비	2018.06.05	-	-	미확인
87	유○○	위생경비	2018.06.21	-	-	미확인
88	백○○	고객지원	2018.07.01	-	-	미확인
89	손○○	고객지원	2018.07.01	-	-	미확인